

1500327-33.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Novais de Lima

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

LEANDRO NOVAIS DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 06 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500327-33.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500327-33.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Novais de Lima

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

LEANDRO NOVAIS DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no

dia 06 de abril de 2021, no período vespertino:

a) na Avenida Washington Luís, nº 391, Centro, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, transportou, sem autorização, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 3,3g (três gramas e três decigramas) de cocaína, substância que está relacionada na lista F1 da Portaria nº 344/98 da ANVISA; e

b) na Rua Percílio Martins Andrade, nº 185, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, guardou e teve em depósito, sem autorização, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 10,6g (dez gramas e seis decigramas) de cocaína. Segundo narra o Promotor de Justiça, o réu guardava a substância entorpecente em sua residência e apresentava-se como motorista de aplicativo, mas usava o veículo para entregar drogas.

No dia 06/04/2021, deixou em sua residência 07 (sete) porções de cocaína, com massa líquida de 10,6g, e transportou, em seu veículo, outras 02 (duas) porções da mesma droga, com massa líquida de 3,3g.

Após receberem denúncia anônima, policiais passaram a investigá-lo. Na data do fato, abordaram-no e, no carro dele, encontraram duas porções de cocaína e R\$ 194,05 (cento e noventa e quatro reais e cinco centavos), em dinheiro.

Na residência do acusado, encontraram outras sete porções da mesma droga num pote plástico, onde também havia saquinhos do tipo zip, comumente usados para embalar substâncias entorpecentes.

Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam a destinação da substância entorpecente à comercialização.

A denúncia (fls. 98/100) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/92) e foi recebida em 22 de abril de 2021 (fls. 105/106).

Citado (fls. 122), o réu, assistido por Defensor constituído (fls. 42) apresentou resposta à acusação (fls. 123/124).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 164).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 197/198).

Nos debates, também captados por gravação audiovisual, o Ministério Público pleiteou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 197/198).

O Defensor, por meio de memoriais escritos, postulou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06; e pela aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (fls. 200/217).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/07) e de exibição e apreensão (fls. 14/15), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 110/112), dos laudos de exame de objetos (fls. 107/109) e do telefone celular apreendido (fls. 135/163), e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 110/112) demonstra a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, que contêm cocaína em sua composição. Não há dúvida de que as drogas estavam sob a posse do acusado, pois nesse sentido convergiram as declarações dele e da testemunha policial civil.

A testemunha André Luiz Zanandrea (fls. 197/198), policial civil, informou que a primeira notícia concernente ao réu foi recebida aproximadamente um ano antes da prisão. Segundo o informante anônimo, um motorista de Uber identificado como De Lima praticava o tráfico de drogas. Posteriormente, o informante noticiou que o agente usava um automóvel Renault/Sandero, da cor prata, identificou a placa do veículo e declarou que ele residia no bairro Vale das Parreiras. O depoente

realizou diligências naquele bairro e encontrou o automóvel estacionado na Travessa Um. Na data da prisão em flagrante, receberam notícia de que ele estaria na Avenida Washington Luís, saíram à procura, encontraram-no num automóvel estacionado e abordaram-no. Sob a posse dele, acharam duas porções de cocaína, R\$ 194,00 e um terminal de pagamentos com cartão de crédito. O denunciado, na ocasião, declarou que a substância entorpecente se destinava ao consumo pessoal, que a maquininha de cartões era usada no trabalho como motorista e que o dinheiro fora auferido em corridas. Como vira o carro do denunciado na Travessa Um do Vale das Parreiras, o depoente deslocou-se para lá, contatou moradores da vizinhança e descobriu que os avós do denunciado residiam ali. Assim, contatou os avós de Leandro. Segundo eles, o réu costumava almoçar ali. Autorizado pelos avós de Leandro, o depoente vistoriou o quarto que o acusado costumava ocupar. Numa estante daquele cômodo, encontraram um frasco plástico que continha sete porções de cocaína, embaladas em plástico branco, e embalagens do tipo zip. Após a apreensão, os avós do denunciado declararam que terceiros costumavam procurá-lo naquele imóvel. Leandro, por sua vez, calou-se.

Assim como o policial civil, o réu, no interrogatório, declarou que levava algumas das porções de cocaína consigo, em seu veículo, e guardava as demais na moradia de seus avós.

Resta verificar qual seria a destinação das substâncias entorpecentes.

A testemunha Aline Novaes Castelano (fls. 197/198), prima do denunciado, informou que o conhece desde a infância. Afirmou que o réu é usuário de cocaína e trabalha como motorista de Uber. Disse que Leandro apresenta comportamento agressivo e familiares tentaram interná-lo, para que se submetesse a tratamento contra a drogadição. Contudo, ele recusou o tratamento.

Interrogado (fls. 197/198), o réu negou o tráfico de drogas. Disse que trabalha como motorista de Uber e costuma consumir aproximadamente 02g de cocaína por dia. Quatro dias antes de sua prisão em flagrante delito, comprara a substância entorpecente que viria a ser apreendida, por R\$ 250,00. Asseverou que o grama de cocaína costuma ser comercializado por R\$ 36,00 ou R\$ 40,00. Embora residisse com sua mãe, em imóvel situado na Rua Percílio Martins Andrade, nº 185, escondera a droga na moradia de seus avós, situada na Travessa Um, nº 87. Asseverou que sua mãe não sabia de seu vício em cocaína. Para que ela não descobrisse, deixava a droga na casa de seus avós, a quem visitava diariamente. Na data do fato, levava consigo duas porções de cocaína, para consumi-las ao longo do dia, como habitualmente fazia. Na residência de seus avós, deixara outras porções da mesma droga. Afirmou que não realizara corridas na data do fato, pois estava doente.

Não é verossímil a adução de que guardava parte da droga na residência de seus avós para que sua mãe não descobrisse o vício, pois Aline declarou que a adição do acusado era conhecida pelos familiares.

Ademais, o auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) e o laudo de exame do celular apreendido (fls. 135/163) demonstram que o acusado praticava o tráfico de drogas e que as porções de cocaína apreendidas se destinavam ao fornecimento a terceiros. As porções de cocaína estavam fracionadas em porções pequeninas e acondicionadas em embalagens individuais, na apresentação comumente vendida a usuários da substância entorpecente.

O celular do réu, apreendido na data do fato, está descrito no quadro Peça 1, de fls. 137/138. Trata-se de um celular da marca Samsung, modelo SM-4315G/DSL.

Os metadados das fotografias de fls. 142/144, fotos 9 a 12, quadro metadata, revelam que foram capturadas por câmera de modelo compatível com o celular do denunciado, SM-4315G.

Aquelas fotografias, capturadas nos dias 09/02/2021 (fls. 142), 01/03/2021 (fls. 143) e 01/04/2021 (fls. 143/144), retratam o processo de fracionamento da droga, mediante divisão de uma porção grande em várias pequeninas, individualmente embaladas.

Como foram realizadas por câmera compatível com o celular do réu e estavam no telefone móvel dele, é evidente que as fotografias foram capturadas por Leandro, enquanto fracionava a substância entorpecente.

Não se crê que fracionasse a droga em pequeninas porções individuais se se

destinassem exclusivamente ao seu consumo pessoal.

Afora a evidência de que o réu fracionava e embalava a substância entorpecente (fls. 144/142), os comprovantes de fls. 153/159 demonstram que recebeu diversos pagamentos de pessoas físicas, por via eletrônica, em valores incompatíveis com a atividade profissional de motorista de aplicativo.

Nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, o denunciado recebeu três pagamentos de indivíduo chamado Wagner Vieira da Silva. Dois pagamentos no valor de R\$ 100,00 (fls. 153/154) e outro, no valor de R\$ 220,00 (fls. 154).

Nos dias 26/02/2021 (fls. 154), 06/03/2021 (fls. 155), 24/03/2021 (fls. 156) e 26/03/2021 (fls. 155), indivíduo chamado Luís F Monteiro Fernandes enviou-lhe dois pagamentos de R\$ 200,00 (fls. 154/155) e três, de R\$ 100,00 (fls. 155/156).

Em outras datas, recebeu pagamentos de Paulo Sérgio Simões Júnior (fls. 157), Rafael Vinícius Pires dos Santos (fls. 157) e João Paulo Pinheiro Carvalhães (fls. 159).

A coincidência entre os valores, sempre em múltiplos de R\$ 100,00, indica que não foram recebidos na atividade de motorista de aplicativo, cuja remuneração varia em função de elementos como distância percorrida, horário etc.

É improvável que tantas corridas pagas mediante transferência eletrônica resultassem em múltiplos de R\$ 100,00.

A divisão da substância entorpecente em porções individuais (fls. 14/15), as fotografias do processo de fracionamento e embalagem (fls. 142/144) e os diversos pagamentos eletrônicos recebidos (fls. 153/159) evidenciam que o réu praticava o tráfico e que as drogas apreendidas se destinavam ao fornecimento a terceiros.

Ao levar consigo e guardar substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros, o acusado praticou condutas previstas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Por estar demonstrada a destinação da droga ao fornecimento a terceiros, fica logicamente afastada a possibilidade de desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não se aplica a diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

As fotografias extraídas do celular do acusado revelam que ele praticava regularmente o tráfico, ao menos desde 09/02/2021 (fls. 142), e tinha diversos clientes (fls. 153/159).

A comercialização da substância entorpecente ao longo de meses e a base de clientes diversificada evidenciam que se dedicava à atividade criminosa, circunstância fática que obsta a diminuição da sanção (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06).

Demonstradas a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que os registros criminais anteriores do denunciado são insuficientes para justificar a exasperação da pena-base.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta) e as circunstâncias e consequências do fato são normais para esta modalidade de delito. Assim sendo, aplica-se a pena-base no patamar mínimo, seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo das penas, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, não se vislumbram causas de aumento ou de diminuição de pena.

Não está presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Conforme se expôs anteriormente, as circunstâncias do fato demonstram que o réu se dedicava à atividade criminosa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, o acusado reverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

Por não estar preenchido requisito objetivo (quantum da sanção), são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) e a concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar LEANDRO NOVAIS DE LIMA, nascido aos 04/03/1993, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Vania de Novais e de Nelson Teixeira de Lima, inscrito no Registro Geral nº 48.949.352 SSP/SP e no CPF nº 403.473.668-21 (fls. 23), pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e a pagar 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, ressalvando-se que a cobrança ficará condicionada à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência relativa à natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a destruição imediata da droga mantida sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

Como o réu declarou que não realizara corridas na data do fato, as circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 95) resulta do tráfico de drogas. Por conseguinte, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Os laudos de fls. 107/109 e 135/163 demonstram que os demais objetos apreendidos (celular, potes, embalagens e máquina de pagamentos) (fls. 14/15) foram usados na prática do crime. Como são bens inservíveis à União, autorizo sua destruição, após o trânsito em julgado.

Para controle, anoto que o réu está assistido por Defensor constituído (fls. 42).

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão, guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA